

Fall „Heimtrainer“

Studentin S sucht einen Heimtrainer und wird im Geschäft des Händlers H fündig. S testet das Gerät ausgiebig und verhandelt anschließend mit H über den Preis. Das Gerät ist zwar mit 900,- EUR ausgezeichnet, aber es handelt sich um das letzte verfügbare Gerät von H. Als Ausstellungsstück gewährt H der S daher einen Rabatt und verkauft ihr den Heimtrainer schließlich für 700,- EUR. Als S das Gerät eine Woche später zu Hause das erste Mal nutzt, klemmen nach 10 Minuten plötzlich die Pedale an dem Gerät. S gelingt es nicht, die Pedale wieder zu lösen. Schließlich schickt H den Monteur M, der versucht, den Fehler zu beheben. Als S einige Tage später erneut den Heimtrainer nutzt, klemmen die Pedale ein weiteres Mal. Wieder misslingt dem M die Reparatur. S beschließt nun, dass sie den Heimtrainer lieber durch den Experten E reparieren lassen möchte. Die Reparatur durch E verursacht jedoch Kosten in Höhe von 50,- EUR.

Hat S gegen H einen Anspruch auf Ersatz der entstandenen Reparaturkosten?

Fragenteil

1. Erläutern Sie die wesentlichen Unterschiede zwischen der kaufvertraglichen Regelung in § 442 BGB und der werkvertraglichen Regelung in § 640 Abs. 3 BGB.
2. Welche Rechte hat der Werkbesteller im Falle eines Mangels?
3. Besteller B hat Unternehmer U seinen Fernseher zur Reparatur überlassen. U hat den Fernseher repariert und möchte wissen, was er tun kann, wenn B sich weigert die Reparatur zu bezahlen.
4. Besteller B hat von Unternehmer U sein Fahrrad reparieren lassen. Erläutern Sie wenigstens zwei Wege auf denen die Abnahme des Fahrrads erfolgen kann?